



CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

PROMUF

Profesionales de la Música del Estado Falcón

Asociación Civil en Vías de Registro

Documento Consolidado para ser aprobado en Asamblea General

Junta Directiva Electa de PROMUF

“De tu participación depende el éxito de este proyecto”

CAPÍTULO I: DE LOS PRINCIPIOS GENERALES Y EL EJERCICIO PROFESIONAL

Artículo 1 (Ámbito de Aplicación)

El presente Código rige la conducta obligatoria de todos los profesionales de la música inscritos en el censo gremial del estado Falcón, sin distinción de género musical, trayectoria académica o condición de ejecución (solistas, agrupaciones o sesionistas).

Artículo 2 (Dignificación de la Profesión)

El músico afiliado debe erradicar la concepción del artista como un mero "proveedor de entretenimiento informal". El ejercicio musical en todo el estado Falcón se reconoce formalmente como una actividad económica, cultural y profesional digna, sujeta a derechos, deberes y honorarios justos.

CAPÍTULO II: DE LOS DEBERES OPERATIVOS Y CONTRACTUALES

Artículo 3 (De la Puntualidad e Imagen)

Es deber imperativo del músico respetar estrictamente los horarios fijados para los montajes técnicos, pruebas de sonido, ensayos y horarios de inicio de ejecución en el evento contratado. Asimismo, mantendrá una imagen de formalidad, compostura y léxico adecuado ante el público y el contratante.

Artículo 4 (De las Herramientas de Trabajo)

El profesional garantizará portar sus instrumentos, accesorios, respaldos técnicos y equipos en óptimas condiciones operativas para el correcto desempeño musical, evitando retrasos por negligencia técnica.

Artículo 5 (De la Intransferibilidad del Cargo)

El músico contratado bajo el aval o RIF de PROMUF es responsable directo de su ejecución. Queda prohibido enviar a terceros suplentes a cumplir sus responsabilidades contractuales sin la debida notificación previa al contratante y la validación del Comité Técnico del gremio.

CAPÍTULO III: DE LA ÉTICA ECONÓMICA Y LA COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 6 (De la Lealtad al Tabulador Gremial)

Ningún agremiado podrá desprestigiarse a sí mismo ni al colectivo prestando sus servicios profesionales de manera gratuita, subpagada o mal retribuida en el mercado comercial.

Quedan exceptuadas de la prohibición anterior las presentaciones de carácter estrictamente social, humanitario, comunitario o cultural sin fines de lucro (ej. hospitales, escuelas públicas, fundaciones u ONGs registradas), siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Voluntariedad: El agremiado debe declarar de forma expresa y voluntaria que cede sus honorarios o acepta una retribución simbólica por convicción social, y no por imposición del solicitante.

No Desplazamiento: La colaboración no puede desplazar o sustituir una contratación comercial que otro agremiado podría haber realizado a tarifa completa.

Registro de Transparencia: El agremiado debe notificar al Comité Disciplinario o a su Delegado Territorial a través del "Formulario de Colaboración" (digital o físico) antes del evento, a los fines de dejar constancia de la naturaleza no comercial de la actividad y protegerse de falsas acusaciones de competencia desleal.

Artículo 7 (Prohibición de Dumping)

Se prohíbe taxativamente la competencia desleal mediante la oferta o aceptación de servicios musicales por debajo de las tarifas mínimas base establecidas en el Tabulador Técnico de PROMUF. Romper el tabulador a la baja, ya sea para desplazar a otro colega, por urgencia económica personal, o por cualquier otra causa, se considera una falta grave a la lealtad gremial, ya que devalúa la profesión y normaliza la explotación en el mercado de todos los agremiados.

Artículo 8 (De las Relaciones entre Colegas)

Los miembros mantendrán relaciones de respeto, fraternidad y colaboración mutua. Queda prohibido emitir juicios peyorativos públicos, difamaciones en redes sociales o comentarios que intenten perjudicar la contratación o la reputación de otro miembro del gremio.

CAPÍTULO IV: DE LA FISCALIZACIÓN, AUTONOMÍA Y EL DEBIDO PROCESO

Artículo 9 (De la Instrucción de Causas)

Ante cualquier denuncia por violación a este código, el Comité Disciplinario de PROMUF será el órgano encargado de citar a las partes, recibir los recaudos y abrir el lapso de investigación y mediación, conforme a la autonomía que le confiere el Artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Artículo 10 (De la Autonomía del Comité Disciplinario)

El Comité Disciplinario actuará como órgano instructor y mediador. Agotada la vía de la conciliación, emitirá un dictamen técnico con la **recomendación** de la sanción correspondiente. Dicho dictamen no tendrá carácter ejecutorio hasta tanto sea revisado y **ratificado por la Junta Directiva de PROMUF**, la cual tiene la facultad estatutaria exclusiva (Art. 12, literal d) de aplicar, modificar o revocar la sanción propuesta, garantizando así la unidad de mando y el debido proceso.

Artículo 11 (Del Derecho a la Defensa)

Antes de recomendar cualquier sanción, el Comité Disciplinario notificará al agremiado por escrito (correo electrónico y mensajería instantánea oficial) con las pruebas de la denuncia. El agremiado tendrá setenta y dos (72) horas para presentar su descargo por escrito o solicitar una audiencia presencial o virtual de conciliación. La ausencia de respuesta se interpretará como aceptación tácita de los hechos.

Artículo 12 (Del Valor de las Pruebas Digitales)

Se aceptarán como pruebas válidas para la instrucción de causas: capturas de pantalla de conversaciones, audios, videos, correos electrónicos, comprobantes de pago, formularios de denuncia digitales, actas de eventos y testimonios de otros agremiados. Todas las pruebas serán almacenadas en el expediente digital del Comité con sello de tiempo y resguardo en la nube institucional.

Artículo 13 (De la Mediación Obligatoria)

En conflictos entre agremiados o entre agremiado y contratante, el Comité Disciplinario agotará obligatoriamente una instancia de mediación entre las partes antes de emitir ante la Junta Directiva las recomendaciones de sanciones según el Art. 14, salvo en casos de faltas gravísimas tipificadas en el literal C del Artículo 14.

CAPÍTULO V: DE LAS SANCIONES Y SU TIPIFICACIÓN

Artículo 14 (Escala de Sanciones y Tipificación de Faltas)

Ante infracciones comprobadas, el Comité Disciplinario recomendará a la Junta Directiva la aplicación de sanciones de forma proporcional, considerando la gravedad, el daño causado y la reincidencia, en la siguiente escala:

A. AMONESTACIÓN PRIVADA POR ESCRITO (Faltas Leves)

Constituye advertencia formal y permanece seis (6) meses en el expediente del agremiado. Aplica en los siguientes casos:

- Impuntualidad injustificada a montajes, ensayos, pruebas de sonido o eventos.
- Incumplimiento de la estética o el repertorio pactado con el contratante.
- Trato irrespetuoso leve a colegas, técnicos, contratantes o público asistente.
- No actualizar datos en el censo gremial dentro de los quince (15) días siguientes al requerimiento del Secretario.
- Uso indebido menor de equipos institucionales del gremio.

B. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DERECHOS GREMIALES (Faltas Graves)

Conlleva la pérdida del sello de aval, la inhabilitación para eventos de autogestión, la suspensión del acceso al Fondo de Salud y Emergencias, y la privación del derecho a voto. Su duración oscilará entre treinta (30) y ciento ochenta (180) días, según la gravedad. Aplica en los siguientes casos:

- Cobrar por debajo del Tabulador Oficial (competencia desleal o dumping, violación al Art. 7).
- No presentarse a un evento confirmado sin aviso previo ("No-Show").
- Enviar un suplente no autorizado, violando el Art. 5 del presente Código.
- Acumular tres (3) amonestaciones (literal A) en un período de doce (12) meses.
- Mora gremial superior a tres (3) meses consecutivos sin justificación aceptada por el Comité de Contraloría.
- **Quebrantar la Política de Autogestión (Art. 6-A de los Estatutos), mediante la renegociación unilateral, oculta o paralela de las condiciones económicas con el productor, desestabilizando el presupuesto aprobado y poniendo en riesgo el pago prioritario e íntegro del colectivo.**

C. EXPULSIÓN DEFINITIVA (Faltas Gravísimas)

Conlleva la desincorporación del Libro de Membresía (Art. 7 de los Estatutos) y la pérdida total de derechos gremiales. Esta sanción **será decretada exclusivamente por la Junta Directiva**, previa recomendación del Comité Disciplinario y, de ser el caso, ratificación en Asamblea General. Aplica en los siguientes casos:

- Fraude o falsificación de documentos para acceder al Fondo de Salud y Emergencias.
- Presentarse a tocar bajo los efectos de alcohol, sustancias psicotrópicas o drogas ilícitas.
- Cometer delitos (robo, agresión física, acoso) en el marco de un evento gremial o avalado.
- Sabotaje público al gremio o campaña activa contra el Tabulador Oficial.
- Apropiación ilícita de honorarios, viáticos o recursos de colegas.
- Prestar el carnet de agremiado a un tercero (usurpación de identidad gremial).
- Reincidencia en faltas graves (literal B) dentro de un período de veinticuatro (24) meses.

Artículo 15 (De la Publicidad de las Sanciones)

Las sanciones de Suspensión y Expulsión serán publicadas en el "Muro de la Transparencia" oficial de PROMUF (canales digitales institucionales), consignando únicamente el nombre del agremiado, el tipo de sanción y el artículo violado, resguardando los datos sensibles y el detalle probatorio conforme a la Ley de Protección de Datos Personales de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16 (De la Integración con los Estatutos)

El presente Código se integra como anexo normativo de los Estatutos Sociales de PROMUF. En caso de colisión entre normas, prevalecerá lo dispuesto en el Acta Constitutiva y, supletoriamente, las disposiciones del Código Civil Venezolano.

Artículo 17 (De la Actualización del Código)

Este Código podrá ser reformado total o parcialmente por la Asamblea General Extraordinaria, a propuesta de la Junta Directiva o del Comité Disciplinario, con el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los agremiados presentes.

Artículo 18 (De el Soporte Tecnológico)

La ejecución administrativa del presente Código se apoyará en el ecosistema tecnológico gratuito institucional de PROMUF (formularios digitales, tableros de gestión, bots de mensajería y almacenamiento en la nube), garantizando la trazabilidad, la gratuidad operativa y la transparencia de los procedimientos.

Aprobado para su debate y posterior ratificación en Asamblea General Extraordinaria.

Junta Directiva Electa de PROMUF

“De tu participación depende el éxito de este proyecto”